

LOCALEO — ANALYSE DES RISQUES CONTRACTUELS

Documents analysés :

CGV, Contrat de Partenariat Commerçant, Mandat de Facturation et d'Encaissement, Conditions Particulières Commerçants Partenaires, Politique de Confidentialité, Politique de Cookies, Mentions Légales, Formulaire de Rétractation, Politique de Remboursement et de Gestion des Litiges, Annexe A (Registre simplifié), Annexe B (Tableau de conservation)

Synthèse

Notre compréhension du modèle économique de la plateforme est la suivante :

Encaissement de fonds pour le compte de commerçants partenaires, commercialisation de coffrets digitaux à des consommateurs finaux ce qui implique au-delà du respect du droit des obligations, la maîtrise simultanée du droit de la consommation, du droit des services de paiement et du RGPD.

Nous relevons différents risques qui, préalablement à une analyse détaillée, peuvent être synthétisés comme suit :

Catégorie de risque	Niveau	Impact potentiel
Activité d'encaissement sans agrément PSP (prestataires de services de paiement)	● Critique	Sanction pénale jusqu'à 3 ans / 375 000 €
Non-conformité au droit de la consommation (rétractation, médiateur)	● Critique	Nullité de clauses, amendes administratives jusqu'à 15 000 €
Transferts de données hors UE non encadrés	● Majeur	Amendes CNIL jusqu'à 4 % du CA mondial
Clauses déséquilibrées / modification unilatérale (B2C et B2B)	● Majeur	Requalification et nullité partielle du contrat

I. Risques de non-conformité en droit de la consommation (B2C)

1. Clause de perte du droit de rétractation dès la première prestation consommée

Les CGV et la Politique de Remboursement prévoient la perte intégrale du droit de rétractation du consommateur dès la consommation d'une première prestation au sein d'un coffret multi-prestations.

Cette clause est critiquable au regard de l'article L. 221-28 du Code de la consommation qui n'admet l'extinction du droit de rétractation que pour les contrats de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation, sous réserve d'un accord préalable exprès et d'une renonciation expresse du consommateur à son droit. La consommation d'une seule prestation au sein d'un coffret composite ne constitue pas selon nous une exécution pleine et entière du contrat global.

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est sans ambiguïté sur ce point : lorsque le consommateur a demandé que l'exécution du service commence pendant le délai de rétractation, il conserve son droit à rétractation mais ne doit au professionnel qu'un montant *pro rata temporis* des prestations effectivement réalisées (CJUE, 8 oct. 2020, n° C-641/19). Une exclusion globale du droit de rétractation pour le solde non consommé ne nous paraît donc pas licite.

Mesure corrective : Nous préconisons de réviser la clause pour prévoir, en cas de rétractation après consommation partielle, un remboursement du solde des prestations non consommées, calculé sur la base du prix unitaire de chaque prestation. La renonciation au droit de rétractation ne peut porter que sur les prestations déjà exécutées, et ce sous réserve du recueil du consentement exprès et préalable du consommateur.

2. Non-respect du délai légal de remboursement après rétractation

Les CGV prévoient un remboursement selon « le moyen jugé approprié par Localeo » sans mention du délai légal impératif de quatorze jours à compter de la notification de rétractation, imposé par l'article L. 221-24 du Code de la consommation. L'absence de ce délai dans les documents contractuels constitue un manquement à l'obligation d'information précontractuelle.

Mesure corrective : Mentionner expressément le délai de 14 jours dans les CGV et dans la Politique de Remboursement.

3. Formulaire de rétractation non conforme

Le Formulaire de Rétractation présente deux insuffisances :

- Il ne mentionne pas le délai légal de 14 jours dont dispose le consommateur pour exercer son droit de rétractation ;
- Il ne comporte aucune mention relative au délai légal de remboursement dû par Localéo.

Or, l'article R. 221-1 du Code de la consommation impose que le formulaire type soit conforme au modèle réglementaire annexé, incluant les coordonnées complètes du professionnel, la désignation claire du document et les champs permettant l'identification du consommateur. L'absence de ces mentions essentielles rend le formulaire inopérant et prive le consommateur d'une information loyale.

Mesure corrective : Refondre le formulaire de rétractation.

4. Absence de désignation d'un médiateur de la consommation dans les CGV

Les CGV ne comportent aucune mention relative au dispositif de médiation de la consommation, en violation de l'obligation légale prévue par les articles L. 612-1 et L. 616-1 du Code de la consommation.

Tout professionnel commerçant avec des consommateurs (B2C) est tenu de désigner un médiateur compétent et d'en communiquer les coordonnées sur son site internet, dans ses CGV et sur ses bons de commande. Le défaut d'information est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne morale (Code de la consommation, article R. 616-1).

Mesure corrective : Identifier et adhérer à un dispositif de médiation sectoriel ou généraliste et insérer une clause dédiée dans les CGV et sur le site.

5. Clause d'attribution exclusive de compétence

Une clause attributive de compétence n'est valable qu'entre commerçants. Il convient de savoir qu'elle est inopposable au consommateur.

Mesure corrective : Cantonner explicitement la clause attributive de compétence aux seules relations B2B.

II. Risques contractuels vis-à-vis des commerçants partenaires (B2B)

1. Pouvoir de modification unilatérale des conditions contractuelles

L'article relatif aux mises à jour des Conditions Particulières confère à Localeo le droit de modifier unilatéralement les conditions contractuelles pour des motifs techniques, réglementaires ou fonctionnels, sans procédure de notification préalable définie ni droit de refus expressément reconnu au commerçant.

En droit commun des contrats, toute modification unilatérale des conditions contractuelles sans accord mutuel heurte le principe de la force obligatoire du contrat (Code civil, art. 1103) et peut caractériser une violence économique au sens de l'article 1143 du Code civil. Par ailleurs, lorsque le partenaire commercial est dans une situation de dépendance économique, une telle clause est susceptible d'être qualifiée de pratique restrictive de concurrence créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce.

Mesure corrective : Prévoir une obligation de notification préalable du commerçant (avec un délai minimum de 30 jours), l'identification précise des motifs justifiant la modification et un droit de résiliation sans frais en cas de refus.

2. Obligation post-contractuelle indéterminée pesant sur le commerçant

L'article 11 du Contrat de Partenariat impose au commerçant de continuer à honorer l'ensemble des prestations préalablement achetées par les clients, même après la résiliation du contrat, sans définir de terme à cette obligation post-contractuelle.

Cette clause crée une obligation d'une durée et d'une portée indéterminées à la charge exclusive du commerçant, qui ne peut anticiper ni quantifier son exposition post-contractuelle au moment de la résiliation. Elle est susceptible d'être qualifiée de clause potestative ou de créer un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce, dès lors que la quantité de coffrets vendus mais non consommés dépend entièrement de l'activité commerciale de Localeo.

Mesure corrective : Encadrer dans le temps l'obligation post-contractuelle (ex. : limitation aux coffrets vendus dans les 6 mois précédant la résiliation, avec un plafond de durée de 90 jours post-résiliation correspondant à la durée de validité standard des coffrets...). Prévoir une obligation de recensement des coffrets en cours au moment de la résiliation.

3. Absence de définition objective de la « valeur de référence »

La notion de « valeur de référence » est utilisée de manière transversale dans le Mandat de Facturation, le Contrat de Partenariat et les CGV pour calculer les versements aux commerçants et les remboursements partiels aux clients. Cette valeur est définie de manière alternative et non cumulative et sa détermination reste à la discrétion de Localeo.

L'absence de critères objectifs et opérationnels de calcul de cette valeur de référence prive le commerçant et le client de toute possibilité de contrôle ou de contestation, laissant un pouvoir discrétionnaire excessif à Localeo. Cette indétermination est un facteur potentiel de contentieux.

Mesure corrective : Définir contractuellement la « valeur de référence » selon une formule de calcul objective, unique et vérifiable par les parties.

4. Absence de définition de la commission de Localeo dans le Mandat de Facturation

Le Mandat de Facturation et d'Encaissement ne mentionne aucun taux de commission ou de frais de service prélevés par Localeo sur les sommes encaissées pour le compte des commerçants. L'opacité du modèle économique contractuellement formalisé empêche le commerçant d'évaluer précisément sa rémunération réelle.

Cette lacune est d'autant plus problématique que Localeo s'est octroyé la faculté de procéder à des corrections unilatérales de facturation sans procédure contradictoire définie.

Mesure corrective : Intégrer dans le Mandat de Facturation et dans le Contrat de Partenariat un tableau de rémunération explicite (taux de commission, assiette de calcul, TVA applicable), ainsi qu'une procédure contradictoire de contestation des corrections.

III. Risques liés à l'activité d'encaissement et à la qualification de la plateforme

1. Exercice potentiellement illicite d'une activité de prestataire de services de paiement

Le Mandat de Facturation et d'Encaissement autorise Localeo à encaisser les paiements des clients finaux sur ses propres comptes bancaires, avant de reverser les sommes dues aux commerçants partenaires selon une fréquence bimensuelle. Cette activité correspond *a priori* à la fourniture de services de paiement au sens de l'article L. 521-1 du Code monétaire et financier.

La réalisation de telles opérations sans agrément est susceptible de constituer le délit d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services de paiement, puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (Code monétaire et financier, article L. 572-5). L'exemption dite « commerciale » prévue par la directive DSP2 ne s'applique qu'à un intermédiaire agissant pour le compte *soit* du seul acheteur, *soit* du seul vendeur et non des deux simultanément, ce qui est précisément le cas d'une marketplace.

Il est à noter que Localeo a recours à Stripe pour ses opérations de paiement. Si les flux financiers transitent directement par Stripe (PSP agréé) et si Localeo agit en qualité d'agent ou de distributeur agréé de Stripe, le risque serait nettement atténué. Ce point est le plus urgent à clarifier et à documenter.

Mesure corrective : Vérifier la qualification juridique des relations contractuelles avec Stripe et s'assurer que Localeo est enregistrée comme agent de PSP auprès de l'ACPR ou que les flux ne transitent pas par les comptes propres de Localeo.

2. Absence de mécanisme de cantonnement des fonds

Aucun mécanisme de cantonnement ou de ségrégation des fonds reçus des clients finaux n'est mentionné dans les documents contractuels. Les commerçants partenaires, qui ont conféré mandat à Localeo pour encaisser en leur nom, sont ainsi exposés à un risque de perte totale de leurs créances en cas de difficulté financière de Localeo.

Je ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier le risque et donc les mesures correctives éventuelles.

3. Absence de qualification juridique claire de l'activité de la plateforme

Les Mentions Légales identifient elles-mêmes l'absence de qualification juridique claire de l'activité de Localeo (intermédiaire, mandataire, commissionnaire ou opérateur de plateforme) comme un point soumis à validation juridique. Cette indétermination est une source importante de risques, par exemple :

- **Fiscalement** : La qualification influe sur le régime de TVA applicable (TVA sur marge ou TVA sur la totalité du prix selon que Localeo agit en qualité de commissionnaire ou de mandataire transparent).
- **Contractuellement** : Une requalification en activité de vente directe pourrait affecter les obligations de Localeo en matière de garantie légale de conformité ; elle détermine les obligations de Localeo vis-à-vis des clients en cas d'inexécution par un commerçant partenaire.

IV. Risques RGPD et protection des données

1. Transferts de données personnelles hors Union européenne (vers les États-Unis)

La Politique de Confidentialité et les Mentions Légales indiquent que la plateforme est hébergée par la société **Render Services, Inc.**, située à San Francisco (États-Unis). Les prestations de communication (Brevo) et de paiement (Stripe) impliquent également des sous-traitants américains. Ce transfert de données personnelles vers les États-Unis est soumis au régime strict du chapitre V du RGPD.

Si Render Services, Inc. est certifiée au titre du EU-US Data Privacy Framework (décision d'adéquation de la Commission européenne du 10 juillet 2023), les transferts sont admis sans formalité supplémentaire. En l'absence de certification, des Clauses Contractuelles Types (CCT) doivent impérativement être conclues entre Localeo et Render, associées à une évaluation d'impact du transfert (*Transfer Impact Assessment*) afin de vérifier que la législation américaine ne compromet pas en pratique les garanties offertes par les CCT.

La Politique de Confidentialité ne fait aucune référence aux garanties applicables (certification DPF ou CCT), ce qui constitue un manquement à l'obligation d'information des personnes concernées (RGPD, art. 13 et 14). En cas de contrôle, la CNIL est en droit de prononcer une amende pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Mesure corrective : Vérifier la certification DPF de Render Services, Stripe et Brevo sur le registre officiel. Pour les sous-traitants non certifiés, conclure les CCT adéquates. Mentionner expressément les garanties de transfert dans la Politique de Confidentialité.

2. Destinataires des données non identifiés dans le Registre des traitements

L'Annexe A (Registre simplifié des traitements) omet d'indiquer les destinataires des données pour les traitements n°3 (gestion des commerçants partenaires), n°4 (validation des prestations), n°5 (support utilisateur), n°6 (sécurité et journalisation) et n°7 (communication commerciale). Cette lacune est contraire aux exigences de l'article 30 du RGPD, qui impose la tenue d'un registre complet des activités de traitement.

Mesure corrective : Compléter le registre en renseignant systématiquement les destinataires de chaque traitement (sous-traitants, tiers, autorités, autres entités du groupe).

3. Absence de répartition des rôles entre Localeo et les commerçants partenaires

Ni le Contrat de Partenariat ni le Mandat de Facturation ne définissent la qualité selon laquelle agissent respectivement Localeo et le commerçant partenaire au regard du RGPD : responsable de traitement, sous-traitant ou responsables conjoints.

La carence de qualification est contraire aux articles 26 (responsabilité conjointe), 28 (sous-traitance) et 29 du RGPD. En l'absence de qualification, chacune des parties pourrait être exposée solidairement aux sanctions de la CNIL, alors que les rôles sont intrinsèquement différenciés : Localeo détermine les finalités du traitement des données des clients finaux et agit à ce titre en qualité de responsable de traitement, tandis que le commerçant partenaire est davantage en position de destinataire.

Mesure corrective : Intégrer une clause contractuelle dédiée dans le Contrat de Partenariat qualifiant expressément les rôles des parties en matière de protection des données et, le cas échéant, concluant un accord de responsabilité conjointe ou un contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD.

4. Formulaire de rétractation dépourvu de mentions RGPD

Le Formulaire de Rétractation collecte des données personnelles d'identification du consommateur (nom, adresse, date de commande) sans comporter de mention d'information RGPD obligatoire au sens de l'article 13 du RGPD (finalité, base légale, durée de conservation, droits des personnes, coordonnées du DPO le cas échéant). Ce manquement est distinct de la non-conformité avec le Code de la consommation analysée *supra*.

Mesure corrective : Ajouter un encart d'information RGPD au formulaire de rétractation.

V. Risques opérationnels et incohérences documentaires

1. Dépendance technologique et absence d'engagement de niveau de service

La validation des prestations repose exclusivement sur un système de QR Code dépendant de la disponibilité de la plateforme de Localeo. Les Conditions Particulières excluent toute indemnisation en cas d'interruption de service, et le délai de réponse du support technique de 5 jours ouvrables est qualifié de simple objectif, non d'engagement contractuel.

La procédure de secours en cas de panne ou d'incident technique n'est détaillée ni dans les contrats principaux ni dans les Conditions Particulières, mais renvoie à un « guide » externe non joint à la documentation contractuelle.

En cas de dysfonctionnement technique, le commerçant se retrouve dans l'impossibilité d'opposer une quelconque obligation de niveau de service à Localeo, et le client dans l'impossibilité de prouver la consommation d'une prestation.

Par ailleurs, Localeo est tributaire de trois prestataires techniques critiques (Stripe, Brevo, Render) sur lesquels elle n'a aucun contrôle direct.

Mesure corrective : Définir contractuellement un niveau de service minimum (SLA) assorti de compensations en cas de non-respect, intégrer la procédure de secours directement dans les conditions contractuelles opposables, et vérifier les engagements de continuité de service des sous-traitants critiques.

2. Incohérences inter-documents

L'article 20 des Conditions Particulières établit une hiérarchie des documents contractuels (Contrat de Partenariat > Mandat de Facturation > Conditions Particulières > Guide).

Malgré cette hiérarchie, plusieurs divergences sont identifiées entre les documents de rang différent :

- La notion de « valeur de référence » est définie de manière différente dans le Mandat de Facturation, le Contrat de Partenariat et les CGV, sans cohérence assurée par la hiérarchie.
- La durée de conservation du consentement aux cookies est mentionnée comme « 6 mois maximum » dans la Politique de Cookies mais sans précision du caractère maximal dans l'Annexe B, créant une divergence sur la durée de référence applicable.
- Les durées de conservation des cookies de mesure d'audience et marketing (13 mois, Politique de Cookies) ne sont pas explicitement reprises dans le Tableau de Conservation général (Annexe B).

Mesure corrective : Réaliser une revue de cohérence transversale de l'ensemble du corpus avant toute finalisation, en contrôlant la concordance des définitions clés et des durées de conservation à chaque niveau de hiérarchie documentaire.